

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1073/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

โจทก์

นายจุ่มแม้ง แซ่เฮ้า

โจทก์ร่วม

นายสงกรานต์ ฟุ่มพวง

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา , มาตรา 220

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง เฉพาะแต่โจทก์เท่านั้นที่อุทธรณ์ ส่วนโจทก์ร่วมมิได้อุทธรณ์ด้วย จึงเป็นกรณีที่โจทก์ร่วมไม่มีข้อที่จะคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิฎีกา

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีกคนหนึ่งร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงพยายามฆ่านายจุ่มแม้ง แซ่เฮ้า และนางบุญเจิด เลียบทวี ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐, ๘๓

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานายจุ่มแม้ง แซ่เฮ้า ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีนี้เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ ส่วนโจทก์ร่วมมิได้ยื่นอุทธรณ์แต่อย่างใด การที่โจทก์ร่วมมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์จึงเป็นเรื่องที่โจทก์ร่วมไม่มีข้อที่จะคัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้น เมื่อโจทก์ร่วมมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นไว้ และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ร่วมจึงหาสิทธิฎีกาอีกต่อไปไม่

พิพากษายกฎีกาของโจทก์ร่วม

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - นายชูวงศ์ ละอองศิริวงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายชลิต ประไพศาล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ